# החוקים החתיים, הנוסח המקביל המאוחר (CTH 291.PT, KBo 6.4)

▼ תוכן העניינים


§ I (cfr. HL 3?) – חוק לא ידוע ..... 3

§ II (cfr. HL 4) – מחיצה עד מוות: "ידו חוטאת" – כסף במקום ראשים ..... 3

§ III (cfr. HL 5) – הריגת תַּגָּר חַתִּי: עם רכושו ובלעדיו ..... 3

§ IV (cfr. HL 6) – איש המת בחלקת שדה אחרת: שלוש פרסאות לכאן ולכאן ..... 4

§ V (cfr. HL 7) – עיוור בן חורין: מחלוקת ו"ידו חוטאת" ..... 4

§ VI (cfr. HL 8) – עיוור עבד ..... 4

§ VII (cfr. HL 7–8) – הפלת שיניים ..... 4

§ VIII (cfr. HL 9) – פציעת ראש: בלי חלק להיכל ..... 4

§ IX (cfr. HL 10) – פגיעה בראש: המחליף והרופא ..... 4

§ X (cfr. HL 11) – שבירת יד או רגל של בן חורין: נכה או לא ..... 4

§ XI (cfr. HL 12) – שבירת יד או רגל של עבד ..... 4

§ XII (cfr. HL 13) – נשיכת אפו של בן חורין ..... 4

§ XIII (cfr. HL 14) – נשיכת אפו של עבד או אָמָה ..... 5

§ XIV (cfr. HL 15) – קריעת אוזנו של בן חורין ..... 5

§ XV (cfr. HL 16) – קריעת אוזנו של עבד או אָמָה ..... 5

§ XVI (cfr. HL 17) – השלכת בטנה של אשה בת חורין ..... 5

§ XVII (cfr. HL 18) – השלכת בטנה של אָמָה ..... 5

§ XVIII – חוק לא ידוע ..... 5

§ XIX – חוק לא ידוע ..... 5

§ XX – "אם לאיש..." ..... 5

§ XXI – חוק לא ידוע ..... 5

§ XXII (cfr. HL 29?) – "אם בת..." ..... 5

§ XXIII (cfr. HL 30?) – "אם איש את הבת..." ..... 5

§ XXIV – איש ואשה בנישואים ..... 6

§ XXV – "אם בית איש..." ..... 6

§ XXVI (cfr. HL 34?) – "אם עבד..." ..... 6

§ XXVII–XXVIII – חוקים לא ידועים (שבורים כולם) ..... 6

§ XXIX – חוק לא ידוע ..... 6

§ XXX (cfr. HL 40) – איש־הכלי ואיש־הַהֶלֶךְ ..... 6

§ XXXI (cfr. HL 41) – איש־הַהֶלֶךְ שאבד ואיש־הכלי שבמקומו ..... 6

§ (?37–38) XXXII – העוזרים: מוות בלי פיצוי? ..... 6
§ XXXIII – חוק לא ידוע ..... 6
§ (cfr. HL 44b) XXXIV – טיהור חוזר ופיצוי: במקום "כשפים" ..... 6
§ (cfr. HL 45 + 71) XXXV – המוצא חפצים או בהמה: עדים במקום זקנים ..... 7
§ (cfr. HL 47a) XXXVI – שדה מַתַּת המלך: הלוּאִי, אלא אם המלך פוטר ..... 7
§ (cfr. HL 47b) XXXVII – הקונה את כל השדה של איש־הכלי: השַׂחְמַן כדבר המלך ..... 7
§ (cfr. HL 46) XXXVIII – המחזיק בשדה ובשַׂחְמַן כְּמַתָּנָן: הלוּאִי לפי היקף השדה ..... 7
§ (cfr. HL 47a + 47b) XXXIX – שדה מַתַּת המלך וקניית שדה איש־הכלי: מה שהמלך יאמר ..... 7
§ (cfr. HL 48) XL – האסיר במקום החֻפָּרָה ..... 7
§ (cfr. HL 49) XLI – האסיר שגונב ..... 8
הקולופון – הסופר ושושלתו ..... 8

החוקים החתיים – כמאתיים חוקים על שני לוחות, "אם איש" ו"אם גפן" – חוברו בממלכת חַתִּי בתקופה החתית הקדומה (כ־1650–1500 לפני הספירה), והועתקו במשך מאות שנים. רוב העותקים מסורים בדייקנות לנוסח אחד, נוסח התקן, ומתקנים רק מילה פה ומילה שם. הלוח KBo 6.4, שנמצא בחַתּוּשָׁה, הבירה, הוא יוצא דופן: זהו עיבוד חדש של חוקי הלוח הראשון (החוקים 1–49 בערך), עם סדר משלו, ניסוח משלו ותעריפים משלו. בספרות הוא נקרא "הנוסח המקביל המאוחר" (Late Parallel Text), ומקובל לתארכו למאה ה־13 לפני הספירה, בימי הממלכה המאוחרת.

את הלוח כתב הסופר חַנִּיקוּאִילִי, שהשאיר בסופו קולופון גאה: בן נוּ־גִּישׁ־סַר, נכדו של זִיטִי שַׁר הסופרים, מצאצאי קָרוּנוָה, ונכדו גם של חניקואילי שַׁר הרועים. הסופר הזה אינו מעתיק בלבד: הוא, או מי שהכתיב לו, חשב מחדש על החוקים ועיבד אותם, ובכך נותן לנו הזדמנות נדירה לראות משפטן חתי מאוחר קורא קובץ עתיק בן ארבע מאות שנה.

נוסח הבסיס הוא מהדורת CHiL – Corpus of Hittite Laws, בעריכת G. Torri, L. Warbinek ו־A. Carnevale, בפורטל ההיתיטולוגי של מיינץ (Hethitologie-Portal Mainz), ברישיון CC BY-SA 4.0 (CTH 291.PT). CHiL מחלקת את הלוח ל־206 משפטים ("kola"); המספר שלפני כל שורה הוא מספר המשפט אצל CHiL, וכל שורה עברית היא משפט חתי אחד. הסעיפים ממוספרים בספרות רומיות (§ I–XLI), כמו אצל CHiL והארי הופנר (Hoffner, The Laws of the Hittites, 1997), ובכותרת כל סעיף מצוין החוק המקביל של הלוח הראשון ("cfr. HL"). ראש הלוח שבור, וכך גם חלקו האמצעי (§ XVIII–XXXIII); הלוח נשבר אחרי § XLI, החוק 49, שאינו נמצא בנוסח התקן של CHiL. בכל מקום שהחתית זהה לזו של נוסח התקן, גם העברית זהה – כדי שהקורא יראה בדיוק מה השתנה.

מה השתנה? כמה דוגמאות:

- התעריפים ירדו. ההורג סוחר (תַּגָּר) במחלוקת נותן כאן שש מנים כסף, ולא מאה מנה כנוסח התקן (§ III); אבל אם הרג אותו בתוך סחורותיו, הוא משלם עליהן פי שלושה, כמו גנב.
- המקרים מתפצלים. המעבד מבחין בין הריגה עם סחורה ובלעדיה, בין איש לאשה, בין אבר שבור שנרפא ובין אבר שנשאר נָכֶה (§ X–XI).

- מן העונש אל התיקון. במקום שבו נוסח התקן מעמיד לפני דין המלך את מי שהשליך שיירי טקס על רכושו של אחר, הנוסח המאוחר מסתפק, במה שנשתמר, בטקס חוזר ובתשלום על הנזק (§ XXXIV). המוצא בהמה תועה יעיד לעצמו עדים, במקום להציג אותה לפני ראשי המקום (§ XXXV).
- ובעיקר, § IV: איש שמת בשדה של אחר. אם המת נמצא בשטח שאינו שדה, מודדים ממנו שלוש פרסאות לכל צד, וכל עיר שבתוך התחום אחראית לתשלום; ואם אין עיר – היורש מפסיד.

הנוסח המאוחר והמקרא. החתים לא פגשו את סופרי ישראל, וה"חתים" של המקרא הם יורשים מאוחרים או שבט כנעני; לכן כל קרבה כאן היא טיפולוגית, ולא השפעה. אבל § IV עומד בדיוק לצד דין העגלה הערופה: גם שם נמצא חלל `נֹפֶל בַּשָּׂדֶה` ו`לֹא נוֹדַע מִי הִכָּהוּ` (דברים כא:א), וגם שם `וּמָדְדוּ אֶל הֶעָרִים אֲשֶׁר סְבִיבֹת הֶחָלָל` (דברים כא:ב). שני החוקים פותרים את אותה בעיה באותו כלי – המדידה – ומגיעים לתוצאות הפוכות: במקרא העיר הקרובה מתנקה מן הדם בטקס, ובחוק החתי כל עיר שבתחום משלמת לבית המת, והמשפחה מקבלת את שלה. התרגום המבואר מפרט את ההקבלות ואת ההבדלים.

איך לקרוא את הסימנים:

| סימן | משמעו |
|---|---|
| `[מילה]` | משוחזר: הלוח שבור כאן, והשחזור של העורכים |
| `[...]` / `...` | חסר או שאינו ניתן לתרגום |
| `(מילה)` | הוסף לשם הבנה, אינו במקור |
| `מילה?` | קריאה או משמעות לא ודאית |
| `**מילה**` | תרגום לא ודאי |
| `⟨מילה⟩` | הושמט בידי הסופר, ומשוחזר |
| `{נוסח קדום: ...}` | מילים שהנוסח חסר אותן, והן באות מן הנוסח החתי הקדום |

שמות מנוקדים בהופעתם הראשונה; מילים שבלי ניקוד היו נקראות כמילה אחרת מנוקדות בכל מקום (`אָמָה`, `מֹהַר`, `הַהֲלָךְ`, `נָכָה`).

## § I (cfr. HL 3?) – חוק לא ידוע

**1** [...] ... [...]

## § II (cfr. HL 4) – מחיצה עד מוות: "ידו חוטאת" – כסף במקום ראשים

**2** [...] ... | וימות – | ידו חוטאת – | [...] | ו[אם] האשה אָמָה (היא), | שתי מנים כסף ייתן.

## § III (cfr. HL 5) – הריגת תַּגָּר חַתִּי: עם רכושו ובלעדיו

**8** [אם] מישהו יהרוג [תַּגָּר? חַתִּי] בתוך הרכוש, | [... ייתן], | וגם את הרכוש פי שלושה יפצה.

**11** ואילו [אם] רכוש לא יחזיק עמו, | ואותו [מישהו] יהרוג במחלוקת, | שש מנים כסף ייתן, | ואם ידו חוטאת,

**15** שתי מנים כסף ייתן.

## § IV (cfr. HL 6) – איש המת בחלקת שדה אחרת: שלוש פרסאות לכאן ולכאן

**16** אם איש ימות בתוך חלקת שדה אחרת, | אם איש בן חורין (הוא),
**18** חלקת שדה, בית ומנה ועשרים שקל כסף ייתן, | ואם אשה (היא), | שלוש מנים כסף ייתן.
**21** ואם לא חלקת שדה (היא), | מקום לא מעובד – לכאן שלוש פרסאות ולכאן שלוש פרסאות,
**23** וכל עיר ועיר אשר תיקבע בתוכו, | ואותם עצמם ייקח. | אם עיר אין, | והוא יפסיד.

## § V (cfr. HL 7) – עיוור בן חורין: מחלוקת ו"ידו חוטאת"

**27** אם מישהו יעוור איש בן חורין במחלוקת, | מנה כסף ייתן, | אם ידו חוטאת, | עשרים שקל כסף ייתן.

## § VI (cfr. HL 8) – עיוור עבד

**31** אם מישהו יעוור עבד במחלוקת, | עשרים שקל כסף ייתן, | אם ידו חוטאת, | עשרה שקלים כסף ייתן.

## § VII (cfr. HL 7–8) – הפלת שיניים

**35** אם מישהו יפיל את שִׁנּוֹ של איש בן חורין, | אם שתי שיניים או שלוש שיניים יפיל,
**37** שנים עשר שקל כסף ייתן, | אם עבד (הוא), | שישה שקלים כסף ייתן.

## § VIII (cfr. HL 9) – פציעת ראש: בלי חלק להיכל

**40** אם מישהו יפצע את ראשו של איש, | והפצוע שלושה שקלים כסף ייקח לעצמו.

## § IX (cfr. HL 10) – פגיעה בראש: המחליף והרופא

**42** אם מישהו יפגע בראשו של איש בן חורין, | יטפל בו, | ובמקומו אדם ייתן, | ובביתו יעבוד, | עד אשר יחלים,
**47** וכאשר יחלים, | ולו עשרה שקלים כסף ייתן, | וגם את שְׂכַר הרופא – שלושה שקלים כסף ייתן.
**50** ואם עבד – שני שקלים כסף ייתן.

## § X (cfr. HL 11) – שבירת יד או רגל של בן חורין: נכה או לא

**51** אם מישהו ישבור את ידו או את רגלו של איש בן חורין, | והוא, אם יהיה נָכֶה, | ולו עשרים שקל כסף ייתן,
**54** ואם לא יהיה נָכֶה, | ולו עשרה שקלים כסף ייתן.

## § XI (cfr. HL 12) – שבירת יד או רגל של עבד

**56** אם מישהו ישבור את ידו או את רגלו של עבד, | והוא, אם יהיה נָכֶה, | ולו עשרה שקלים כסף ייתן,
**59** ואם לא יהיה נָכֶה, | ולו חמישה שקלים כסף ייתן.

## § XII (cfr. HL 13) – נשיכת אפו של בן חורין

**61** אם מישהו ינשוך את אפו של איש בן חורין, | שלושים מנה כסף ייתן, | ואל ביתו יביט.

## § XIII (cfr. HL 14) – נשיכת אפו של עבד או אָמָה

**64** אם מישהו ינשוך את אפו של עבד או של אָמָה, | חמש עשרה מנה כסף ייתן.

## § XIV (cfr. HL 15) – קריעת אוזנו של בן חורין

**66** אם מישהו יקרע את אוזנו של איש בן חורין, | שנים עשר שקל כסף ייתן.

## § XV (cfr. HL 16) – קריעת אוזנו של עבד או אָמָה

**68** אם מישהו יקרע את אוזנו של עבד או של אָמָה, | שישה שקלים כסף ייתן.

## § XVI (cfr. HL 17) – השלכת בטנה של אשה בת חורין

**70** אם מישהו ישליך את בטנה של אשה בת חורין, | עשרים שקל כסף ייתן.

## § XVII (cfr. HL 18) – השלכת בטנה של אָמָה

**72** אם מישהו ישליך את בטנה של אָמָה, | עשרה שקלים כסף ייתן.

## § XVIII – חוק לא ידוע

**74** [אם ...] | ... [...] | בית [...]

## § XIX – חוק לא ידוע

**77** [אם ...] | ... [...] | אשה [...] | [אחרי ...]

## § XX – "אם לאיש..."

**81** אם לאיש [...] | ... [...] | יגי[ש ...]

## § XXI – חוק לא ידוע

**84** אם אותו [...] | ו[האב ...]

## § XXII (cfr. HL 29?) – "אם בת..."

**86** אם [בת ...] | ולאח[ר מכן ...] | ואותה [...] | פי שלושה [...]

## § XXIII (cfr. HL 30?) – "אם איש את הבת..."

**90** אם איש את הבת [...] | ואילו את המֹחַר אש[ר ...]

## § XXIV – איש ואשה בנישואים

**92** אם איש ואשה [בנישואים ...] | ולהם בית [...] | ואילו לאחר מכן הוא ישת[לט ...]
**95** ואת הבית לעצמו, [וגם] האיש [...] | שלו, של [האיש ...]

## § XXV – "אם בית איש..."

**97** אם איש – בית [...] | ואילו של הבית – האשה [...] | איש או [...] ימצ[א] | [...]
**101** ואילו האשה [...] עשתה | [...] | [ו]אם האיש [...] | ואותם [...]

## § XXVI (cfr. HL 34?) – "אם עבד..."

**105** אם עבד [...] | ואותה לעצמו [לאשה ...]

## § XXVII–XXVIII – חוקים לא ידועים (שבורים כולם)

**107** [...]

## § XXIX – חוק לא ידוע

**108** [אם ...] | בחזרה [...] | של [האיש ...] | החוצה [לא ...] | ואותם [...] | בתוך הבית ... [...]

## § XXX (cfr. HL 40) – אישׁ־הכלי ואישׁ־הַהֶלֶךְ

**114** אם איש בן ח[ורין? ...] | ואישׁ־הַהֶלֶ[ךְ ...] | וזה [השַׁחְמַן שלי] | [...] [ירשום] | [...] יעשה, | [...]
**120** "אבוד" [...] | אם [המלך ...] | [...] ייתנ[ו] | [...]

## § XXXI (cfr. HL 41) – אישׁ־הַהֶלֶךְ שאבד ואישׁ־הכלי שבמקומו

**124** אם אישׁ־[הַהֶלֶךְ ...] | ואישׁ־[הַהֶלֶךְ ...] | וזה [...] | [...] [ירשום] | [...] יעש[ה] | [...] [להיכל ...] | [...]

## § XXXII (cfr. HL 37–38?) – העוזרים: מוות בלי פיצוי?

**131** אם [אדם ...] | אם [העוזרים? ...] יזע[מו?] | [...] | וימ[ות] | [...] הלאה [...] | וימ[ות] | [...]

## § XXXIII – חוק לא ידוע

**138** אם ["אבוד"? ...] | [...] יעב[וד?] | [...] [לא ...] | ו[...]

## § XXXIV (cfr. HL 44b) – טיהור חוזר ופיצוי: במקום "כשפים"

**142** ואותו בחזרה יטהר, | אם גם בבית משהו יהיה רע, | ואותו גם כן בחזרה יטהר, | וגם כל אשר לו יאבד,
**146** ואותו בחזרה פעם אחת יפצה.

## § XXXV (cfr. HL 45 + 71) – המוצא חפצים או בהמה: עדים במקום זקנים

147 אם מישהו ימצא חפצים או שור, שה, סוס, חמור, | ואותו בחזרה לאדוניו יסיע, | ואותו יוליך,
150 ואם את אדוניו לא ימצא, | ויעיד לעצמו עדים, | ולאחר מכן אדוניו ימצא אותו, | ומה שהוחזק לו –
154 אותו בשלמותו יישא הלאה. | ואם לא יעיד לעצמו עדים, | ולאחר מכן אדוניו ימצא אותו,
157 והוא לְגַנָּב ייעשה. | פי שלושה יפצה.

## § XXXVI (cfr. HL 47a) – שדה מַתַּת המלך: הלוּאִי, אלא אם המלך פוטר

159 אם מישהו יחזיק בחלקת שדה מַתַּת המלך, | את הלוּאִי יעשה, | ואם המלך יפטור אותו,
162 ואת הלוּאִי לא יעשה.

## § XXXVII (cfr. HL 47b) – הקונה את כל השדה של איש־הכלי: השַׁחְמַן כדבר המלך

163 אם מישהו יקנה את כל חלקת השדה של איש־הכלי, | ואילו בעל חלקת השדה יאבד,
165 ואת השַׁחְמַן אשר המלך עליו ישים, | ואותו יעשה. | ואם בעל חלקת השדה חי,
168 או בית בעל חלקת השדה קיים, | אם בארץ ההיא, | אם בארץ אחרת, | את השַׁחְמַן לא יעשה.

## § XXXVIII (cfr. HL 46) – המחזיק בשדה ובשַׁחְמַן כְּמַתָּן: הלוּאִי לפי היקף השדה

172 אם מישהו יחזיק בעיר בשדה ובשַׁחְמַן כְּמַתָּן, | אם כל השדה ניתן לו, | את הלוּאִי ירים,
175 אם לא כל השדה ניתן לו, | מעט ניתן לו, | את הלוּאִי לא ירים, | ואילו מבית אביו ירימו.
179 אם חלקת השדה של אדון המַתָּן אבודה, | שדה לו – חלקת שדה – אנשי העיר ייתנו, | ואת הלוּאִי ירים.

## § XXXIX (cfr. HL 47a + 47b) – שדה מַתַּת המלך וקניית שדה איש־הכלי: מה שהמלך יאמר

182 אם מישהו יחזיק בחלקת שדה מַתַּת המלך, | ואילו את הלוּאִי של השדות יעשה,
184 ואם מן ההיכל יפטור אותו, | את הלוּאִי לא ירים. | אם מישהו יקנה את כל שדהו של איש־הכלי,
187 את המלך ישאלו, | ואת אשר המלך יאמר – | את הלוּאִי ההוא ירים. | אם שדות של מישהו עוד יקנה,
191 את הלוּאִי לא ירים. | אם חלקת השדה אבודה, | או אותה לו אנשי העיר ייתנו, | את הלוּאִי יעשה.

## § XL (cfr. HL 48) – האסיר במקום החְפָּרָה

195 אם החְפָּרָה את הלוּאִי ירים, | עם האסיר מסחר אף אחד אל יעשה,
197 את בנו, את שדהו, את כרמו אף אחד [אל] יקנה. | ואילו מי שעם האסיר מסחר [יעשה],
199 והוא מן המסחר יפסיד, | ואילו [את אשר] האסיר ימכור, | ואותו לעצמו בחזרה [ייקח].

## § XLI (cfr. HL 49) – האסיר שגונב

**202** [אם האסיר] יגנוב, | ועל[יו ...] לא יחייבו | [...] ... | לוּ [...]

## הקולופון – הסופר ושושלתו

**col1** חַנִּיקוּאִילִי הסופר, בן נוּ־גִּישׁ־[סַר], נכדו של זִיטִי שַׂר הסופרים, ומן הנכדים של קָרוּנוּוָה, הַחֲלִיבּוּ של הארץ [העליונה], ונכדו גם של חַנִּיקוּאִילִי שַׂר [הרועים] – [לפני ... כתב].